

DECRETO N. 4.377/02 III

Em aulas anteriores foram tratados temas sobre discriminação contra a mulher na área do emprego e na área de educação. Nesta aula, serão abordadas as medidas que foram determinadas para que o Brasil cumprisse a Convenção.

Os conteúdos das 2 primeiras aulas serão os mais cobrados, sendo que as aulas 3 e 4 são para complementar os assuntos abordados nas aulas 1 e 2.

LEGISLAÇÃO FEDERAL

DECRETO N. 4.377, DE 13 DE SETEMBRO DE 2002.

PROMULGA A CONVENÇÃO SOBRE A ELIMINAÇÃO DE TODAS AS FORMAS DE DISCRIMINAÇÃO CONTRA A MULHER

PARTE IV

23) **Os Estados-Partes reconhecerão à mulher** a igualdade com o homem perante a lei. Isso, inclusive, consta da Constituição Federal (CF).

24) **Os Estados-Partes reconhecerão à mulher, em matérias civis**, uma capacidade jurídica idêntica do homem e as mesmas oportunidades para o exercício dessa capacidade. Em particular, reconhecerão à mulher iguais direitos para firmar contratos e administrar bens e dispensar-lhe-ão um tratamento igual em todas as etapas do processo nas cortes de justiça e nos tribunais.

Até então, havia determinados direitos na área cível que eram estendidos tão somente aos homens, não alcançando as mulheres. Foi assim criada a capacidade jurídica idêntica à do homem para que essas barreiras fossem vencidas. Por exemplo, as mulheres não podiam assinar contratos, nem administrar bens.

25) **Os Estados-Partes convém em que todo contrato ou outro instrumento privado de efeito jurídico** que tenda a restringir a capacidade jurídica da mulher **será considerado nulo**.

26) **Os Estados-Partes concederão ao homem e à mulher os mesmos direitos** no que respeita à legislação relativa ao direito das pessoas à liberdade de movimento e à liberdade de escolha de residência e domicílio.

Existia uma máxima que beirava o absurdo: a mulher tinha que chegar para o homem, pai ou marido e perguntar a eles onde poderia morar. E o pai, por exemplo, respondia, que a filha poderia morar onde ela quisesse, desde que fosse a menos de 1 km da casa dele.



5m

ANOTAÇÕES

27) **Os Estados-Partes adotarão todas as medidas adequadas** para eliminar a discriminação contra a mulher em **todos os assuntos relativos ao casamento e às relações familiares** e, em particular, com base na igualdade entre homens e mulheres, assegurarão:

a) O mesmo direito de contrair matrimônio;

b) O mesmo direito de escolher livremente o cônjuge e de contrair matrimônio somente com livre e pleno consentimento;

Havia um tempo em que os pais escolhiam o marido para as filhas.

c) Os mesmos direitos e responsabilidades durante o casamento e por ocasião de sua dissolução;

d) Os **mesmos direitos e responsabilidades** como pais, qualquer que seja seu **estado civil**, em matérias pertinentes aos filhos. Em todos os casos, os interesses dos filhos serão a consideração primordial;

e) Os mesmos direitos de **decidir livre e responsabilmente sobre o número de seus filhos** e sobre o intervalo entre os nascimentos e a ter acesso à informação, à educação e aos meios que lhes permitam exercer esses direitos;

No começo do século há casos registrados de famílias que, quando nasciam meninas, elas eram assassinadas porque o pai manifestava o desejo de, por exemplo, querer ter apenas filhos homens: um seria padre, outro seria médico, outro seria político e outro seria formado em Direito e, caso houvesse uma menina, seria para ser dona de casa e cuidar dos pais quando estes ficassem velhos e caso nascessem mais meninas, seriam mortas.

Atualmente, dizer a esposa para ela ter um filho já pode ser problema entre os casais. Antigamente, uma mulher ter apenas 5 filhos era causa de espanto que gerava dúvidas sobre a própria saúde da mulher, como ser portadora de “útero seco”.

f) Os mesmos direitos e responsabilidades com respeito **à tutela, curatela, guarda e adoção dos filhos, ou institutos análogos, quando esses conceitos existirem na legislação nacional**. Em todos os casos os interesses dos filhos serão a consideração primordial;

g) Os mesmos direitos pessoais como marido e mulher, inclusive o direito de escolher **sobrenome, profissão e ocupação**;

Antigamente, apenas a mulher podia optar por ter o sobrenome do marido, hoje, o marido também pode ter o sobrenome da mulher.

h) Os mesmos direitos a ambos os cônjuges em matéria de propriedade, aquisição, gestão, administração, gozo e disposição dos bens, tanto a título gratuito quanto à título oneroso.



10m

ANOTAÇÕES

28) **Os esposais e o casamento de uma criança não terão efeito legal** e todas as medidas necessárias, inclusive as de caráter legislativo, serão adotadas para estabelecer uma idade mínima para o casamento e para tornar obrigatória a inscrição de casamentos em registro oficial.

Antigamente, as crianças podiam se casar, adolescentes podiam se casar. Hoje, a norma civil proíbe os casamentos antes de determinada idade, antes dos 16 anos.

29) **Com o fim de examinar os progressos alcançados na aplicação desta Convenção**, será estabelecido um **Comitê sobre a Eliminação da Discriminação contra a Mulher** (doravante denominado o Comitê) composto, no momento da entrada em vigor da Convenção, de dezoito e, após sua ratificação ou adesão pelo trigésimo-quinto Estado-Parte, de vinte e três peritos de grande prestígio moral e competência na área abarcada pela Convenção. Os peritos serão eleitos pelos Estados-Partes entre seus nacionais e exercerão suas funções a título pessoal; será levada em conta uma repartição geográfica equitativa e a representação das formas diversas de civilização assim como dos principais sistemas jurídicos.

30) **Os membros do Comitê serão eleitos em escrutínio secreto de uma lista de pessoas indicadas pelos Estados-Partes**. Cada um dos Estados-Partes poderá indicar uma pessoa entre seus próprios nacionais;

31) **A eleição inicial realizar-se-á seis meses após a data de entrada em vigor desta Convenção**. Pelo menos três meses antes da data de cada eleição, o Secretário-Geral das Nações Unidas dirigirá uma carta aos Estados-Partes convidando-os a apresentar suas candidaturas, no prazo de dois meses. O Secretário-Geral preparará uma lista, por ordem alfabética de todos os candidatos assim apresentados, com indicação dos Estados-Partes que os tenham apresentado e comunicá-la-á aos Estados Partes;

32) **Os membros do Comitê serão eleitos durante uma reunião dos Estados-Partes convocado pelo Secretário-Geral na sede das Nações Unidas**. Nessa reunião, em que o quórum será alcançado com dois terços dos Estados-Partes, serão eleitos membros do Comitê os candidatos que obtiverem o maior número de votos e a maioria absoluta de votos dos representantes dos Estados-Partes presentes e votantes.

33) **Os membros do Comitê serão eleitos para um mandato de quatro anos**. Entretanto, o mandato de nove dos membros eleitos na primeira eleição expirará ao fim de dois anos; imediatamente após a primeira eleição os nomes desses nove membros serão escolhidos, por sorteio, pelo Presidente do Comitê.



15m

ANOTAÇÕES

34) **A eleição dos cinco membros adicionais do Comitê** realizar-se-á em conformidade com o disposto nos parágrafos 2, 3 e 4 deste Artigo, após o depósito do trigésimo-quinto instrumento de ratificação ou adesão. O mandato de dois dos membros adicionais eleitos nessa ocasião, cujos nomes serão escolhidos, por sorteio, pelo Presidente do Comitê, expirará ao fim de dois anos;

35) **Para preencher as vagas fortuitas**, o Estado-Parte cujo perito tenha deixado de exercer suas funções de membro do Comitê nomeará outro perito entre seus nacionais, sob reserva da aprovação do Comitê;

36) **Os membros do Comitê, mediante aprovação da Assembleia Geral**, receberão remuneração dos recursos das Nações Unidas, na forma e condições que a Assembleia Geral decidir, tendo em vista a importância das funções do Comitê;

37) **O Secretário-Geral das Nações Unidas proporcionará o pessoal e os serviços necessários** para o desempenho eficaz das funções do Comitê em conformidade com esta Convenção.

38) **Os Estados-Partes comprometem-se a submeter ao Secretário-Geral das Nações Unidas, para exame do Comitê**, um relatório sobre as medidas legislativas, judiciais, administrativas ou outras que adotarem para tornarem efetivas as disposições desta Convenção e sobre os progressos alcançados a esse respeito:

a) No prazo de um ano a partir da entrada em vigor da Convenção para o Estado interessado; e

b) Posteriormente, pelo menos a cada quatro anos e toda vez que o Comitê a solicitar.

39) **Os relatórios poderão indicar fatores e dificuldades** que influam no grau de cumprimento das obrigações estabelecidos por esta Convenção.

Todas as vezes em que o Brasil envia o relatório, sempre alega dificuldades financeiras. Em outras ocasiões, alega dificuldades técnicas e tudo isso pode e deve ser abordado no relatório.



20m



EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO

3. (GRANCURSOS ONLINE/GALANTE/DECRETO N. 4.377-02/2020) Nos termos do Decreto n. 4.377/02, que promulgou a convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, assinale a alternativa **incorreta**.

ANOTAÇÕES

- a. Os Estados-Partes não levarão em consideração os problemas específicos enfrentados pela mulher rural e o importante papel que desempenha na subsistência econômica de sua família, incluído seu trabalho em setores não monetários da economia, e tomarão todas as medidas apropriadas para assegurar a aplicação dos dispositivos desta Convenção à mulher das zonas rurais.
- b. Os Estados-Partes adotarão todas as medidas apropriadas para eliminar a discriminação contra a mulher nas zonas rurais a fim de assegurar, em condições de igualdade entre homens e mulheres, que elas participem no desenvolvimento rural e dele se beneficiem.
- c. A legislação protetora relacionada com as questões compreendidas neste artigo será examinada periodicamente à luz dos conhecimentos científicos e tecnológicos e será revista, derogada ou ampliada conforme as necessidades.
- d. Os Estados-Partes adotarão todas as medidas apropriadas para eliminar a discriminação contra a mulher na esfera dos cuidados médicos a fim de assegurar, em condições de igualdade entre homens e mulheres, o acesso a serviços médicos, inclusive os referentes ao planejamento familiar.
- e. Os Estados-Partes adotarão todas as medidas apropriadas para eliminar a discriminação contra a mulher em outras esferas da vida econômica e social a fim de assegurar, em condições de igualdade entre homens e mulheres.

COMENTÁRIO

- a. Os Estados-Partes levarão em consideração os problemas específicos enfrentados pela mulher rural e o importante papel que desempenha na subsistência econômica de sua família, incluído seu trabalho em setores não monetários da economia, e tomarão todas as medidas apropriadas para assegurar a aplicação dos dispositivos desta Convenção à mulher das zonas rurais.

ANOTAÇÕES

GABARITO

1. a



“O VERDADEIRO HERÓI É AQUELE QUE FAZ O QUE PODE. OS OUTROS
NÃO O FAZEM.”

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Eduardo Galante.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
